

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 26/2545

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดสึคิว

โจทก์

นาย พิเชฐ คำประสงค์

จำเลย

นาง ฉันทุชนิต จันทรฉาย ผู้ประกัน ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 218

ความว่า ผู้ประกันยื่นคำร้องขอให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยขอใช้หลักประกันเดิม

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ในชั้นนี้ ยังไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ในชั้นนี้ ยังไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(พิชิต คำแฝง-สุรพล เจียมจู่ไร-สุพัฒน์ บุญยุบล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ